

코넥스시장 상장규정 시행세칙 일부개정세칙

1. 개정이유

- 시장간 일관성 제고를 위해 감사의견 미달요건 기준 강화, 상장적격성 실질심사 기준 정비 등 퇴출제도 개선에 따른 세부 절차 정비

2. 주요내용

- 감사의견 미달요건 기준 강화 관련 절차 정비(제27조, 제27조의2, 제29조)
 - 2년 연속 감사의견 미달에 대한 상장폐지 유예 제도 관련 감사인 의견서 서식 마련
 - 2년 차 감사보고서 제출시에도 감사보고서 제출기한 연장 관련 조항이 적용되도록 정비
- 상장적격성 실질심사 관련 기준 및 절차 정비(제23조, 제24조, 제25조)
 - 상장적격성 실질심사 사유 발생 시점 변경 등에 따라 매매거래정지 등 관련 조문 정비

3. 참고사항

☐ 심사등 : 리스크관리부 심사완료 (심사연번호 : 제 26-69호)

☐ 기타 : 신·구조문대비표

코넥스시장 상장규정 시행세칙 일부개정세칙

코넥스시장 상장규정 시행세칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제23조제1항 본문 중 “제29조제4항”을 “제29조제4항부터 제6항까지”로 하고, 같은 항 단서 중 “제27조제4항”을 “제25조제5항·제7항 및 제27조제4항·제7항”으로, “거쳐 해당 개선기간동안 매매거래정지를”을 “거쳐 매매거래정지를”으로 하며, 같은 조 제2항제4호를 삭제하고, 같은 조 제3항제2호 중 “경우(규정 제28조제2항제2호의 경우는 제외한다. 이하 제3호에서 같다) 같은”을 “경우 같은”으로 하며, 같은 항 제3호의 “제4항”을 “제4항부터 제6항까지”로 하고, 같은 항 제4호를 다음과 같이 하며, 같은 조 제5항 중 “제1항 및 제2항을”을 “제1항부터 제3항까지를”로 한다.

「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차개시신청(간이 회생절차개시신청을 포함한다)이 있는 경우 코넥스시장 공시규정 제6조에 따른 신고 등으로 해당 사실이 확인된 날부터 법원의 회생절차개시결정이 있는 때까지의 기간. 다만, 거래소가 공익 실현과 투자자 보호를 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 매매거래정지를 계속할 수 있다.

제24조제3항제1호 중 “제28조제2항제4호 가목”을 “제28조제2항제4호”로

하며, 같은 항 제2호 각목 외 부분 중 “제28조제2항제4호 나목”을 “제28조제2항제5호”로 하고, 같은 항 제3호 각 목외 부분 본문 중 “제28조제2항제4호 다목”을 “제28조제2항제6호”로 하고, 같은 조 제4항 각 호외 부분 중 “제7호”를 “제7호·제7호의2”로 하고, 같은 조 제5항 중 “제7호”를 “제7호·제7호의2”으로 한다.

제24조의2제1항 각 호외 부분 중 “제28조제1항제7호의2”를 “제28조제1항제7호의3”으로 하고, 같은 조 제3항 각 호외 부분 중 “제28조제1항제7호의2나목”을 “제28조제1항제7호의3나목”으로 한다.

제25조제1항 중 “20일 이내(규정 제28조제2항제2호의 경우에는 30일 이내)”를 “20일 이내”로 하며, 같은 항에 단서를 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제2항을 삭제하고, 같은 조 제3항을 다음과 같이 하며, 같은 조 제5항부터 제10항까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

다만, 코넥스시장 상장법인이 규정 제29조제2항에 따라 통보를 받은 날부터 15일 이내에 개선계획서를 제출하는 경우에는 개선계획서를 거래소에 제출한 날부터 20일 이내로 한다.

거래소는 위원회의 심의와 관련하여 코넥스시장 상장법인의 대표자에게 위원회에 출석하여 의견을 진술할 기회를 부여하여야 한다.

⑤ 규정 제29조제4항에 따른 위원회의 심의를 거쳐 개선기간을 부여하는 경우 특별한 사유가 없는 한 개선기간은 1년을 초과할 수 없다.

⑥ 제5항에 따라 부여된 개선기간이 종료된 경우 코넥스시장 상장

법인은 개선기간 종료 후 15일 이내에 다음 각 호의 서류를 거래소에 제출하여야 한다. 다만, 규정 제29조제6항에 따라 개선기간 종료 전에 해당 코넥스 상장법인이 신청하는 경우에는 그 신청일에 제출하여야 한다.

1. 개선계획 이행내역서
2. 개선계획 이행결과에 대한 변호사, 공인회계사, 감정인 등 해당 분야 전문가의 확인서
3. 그 밖에 개선계획 이행여부 심의와 관련하여 거래소가 필요하다고 인정하는 서류

⑦ 거래소는 특별한 사유가 없는 한 제6항에 따른 서류 제출일부터 20일 이내에 규정 제29조제5항에 따른 위원회를 개최하여야 한다. 이 경우 개최하는 위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 3개월의 범위에서 개선기간을 추가로 부여할 수 있으며, 해당 개선기간 종료 후 심의 절차에 관하여는 제6항 및 이 항 본문을 준용한다.

1. 최대주주 변경, 유상증자 등 개선계획의 중요 부분에 대한 이행이 있을 것으로 명백하게 인정되는 경우
2. 개선계획의 이행에 중대한 영향을 미치는 법원의 판결·결정 등이 예정되어 있어 이를 확인할 필요가 있는 경우

⑧ 규정 제30조제1항에 따라 거래소는 위원회의 심의일부터 3일 이내에 서면으로 그 결과를 해당 코넥스시장 상장법인 및 담당 지정

자문인(스타트업기업부 소속기업 및 크라우드펀딩기업부 소속기업은 제외한다. 이하 같다)에 통지하여야 한다.

⑨ 제1항 및 제7항에도 불구하고 소송에 대한 판결·결정, 감사보고서 제출 등 심의결과에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사실이 제1항 또는 제7항에 따른 개최 기한 이후로 예정된 경우 거래소는 위원회의 개최 기한을 20일 이내의 범위에서 연장할 수 있다.

⑩ 제1항부터 제9항까지의 규정 이외에 상장적격성 실질심사의 절차 등에 관하여 필요한 사항은 거래소가 따로 정한다.

제27조제1항 중 “제6호의2·제9호”을 “제6호의2·제7호의2·제9호”로 하며, 같은 조 제2항제2호 중 “제28조제1항제7호의2”를 “제28조제1항제7호의3”으로 하고, 같은 조 제3항 후단 중 “해당 코넥스시장 상장법인의 대표자에게 의견진술 기회”를 “위원회의 심의와 관련하여 코넥스시장 상장법인의 대표자에게 위원회에 출석하여 의견을 진술할 기회”로 하며, 같은 조 제4항제1호 중 “제7호의2”를 “제7호의3”으로, “제14호 및 제2항제2호에 해당”을 “제14호에 해당”으로 하고, 같은 항 제2호 중 “제1호 이외의 상장폐지사유”를 “규정 제28조제1항제1호·제8호·제10호에 해당하는 경우”로 하며, 같은 항에 제3호를 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제6항제2호 전단 중 “제28조제1항제7호의2”를 “제28조제1항제7호의3”으로 하고, 같은 조 제7항 후단을 다음과 같이 신설하고, 같은 항에 제1호 및 제2호를 각각 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제8항 중 “코넥스시장 상장법인 및 담당 지정자문인(스타트업기업부 소속

기업 및 클라우드펀딩기업부 소속기업은 제외한다. 이하 제28조제1항 제2호 및 같은 조 제2항제2호에서 같다)”를 “코넥스시장 상장법인 및 담당 지정자문인”으로 하며, 같은 조에 제11항을 다음과 같이 신설한다.

3. 규정 제28조제2항에 해당하는 경우 : 6월 이내(다만, 해당 개선기간과 규정 제29조제4항에 따른 개선기간을 합산한 기간은 총 1년을 초과할 수 없다.)

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 3개월의 범위에서 개선기간을 추가로 부여할 수 있으며, 해당 개선기간 종료 후 심의 절차에 관하여는 제6항 및 이 항 본문을 준용한다.

1. 최대주주 변경, 유상증자 등 개선계획의 중요 부분에 대한 이행이 있을 것으로 명백하게 인정되는 경우

2. 개선계획의 이행에 중대한 영향을 미치는 법원의 판결·결정 등이 예정되어 있어 이를 확인할 필요가 있는 경우

⑪ 제3항 및 제7항에도 불구하고 소송에 대한 판결·결정, 감사보고서 제출 등 심의결과에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사실이 제3항 또는 제7항에 따른 위원회 개최 기한 이후로 예정된 경우 거래소는 위원회의 개최 기한을 20일 이내의 범위에서 연장할 수 있다.

제27조의2를 다음과 같이 신설한다.

제27조의2(상장폐지의 유예) ① 규정 제30조의2제1항제3호에 따른 감사인의 의견서(이하 이 조에서 “감사인의 의견서”라 한다)는 해당

감사인인 [상장서식 17의2]에 따라 작성한다.

② 거래소는 특별한 사유가 없는 한 제1항에 따른 감사인의 의견서를 받은 날로부터 20일 이내에 규정 제30조의2제1항 본문에 따른 위원회를 개최한다.

③ 상장법인이 감사인의 의견서를 규정 제30조의2제1항제3호에서 정한 기한 내에 제출하지 않았거나 제2항에 따른 위원회의 심의 결과 상장폐지를 유예할 필요성이 없다고 판단되는 경우 거래소는 정리매매 등 상장폐지 절차를 진행한다.

제29조제2항의 “제7호”를 “제7호·제7호의2”로 한다.

[상장서식 17의2] 서식을 별지 1과 같이 신설한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 세칙은 2026년 5월 18일부터 시행한다.

제2조(2년 연속 감사인 의견 미달 관련 적용례) 제27조제1항의 개정규정은 이 규정 시행일 이후에 최초로 제27조제1항에서 정한 코넥스 시장 상장규정 제28조제1항제7호의2의 감사인 의견 미달이 발생한 상장법인부터 적용한다.

<별지 1>

[상장서식 17의2] 계속기업 불확실성 사유 해소 관련 확인서

계속기업 불확실성 사유 해소 관련 확인서

(세칙 제27조의2 관련)

한국거래소

이사장 귀 하

본 감사인은 ○○○(주)의 20×× 사업연도 재무제표에 대한 감사결과 계속기업으로서의 존속능력에 대한 불확실성을 사유로 부적정(의견거절)의 감사의견을 표명한 바 있으며, 동 부적정(의견거절) 감사의견 표명 사유는 전적으로 계속기업으로서의 존속능력에 대한 불확실성에 기인한 것입니다.

그러나 본 감사인의 감사의견 표명 이후 ○○○(주)의 회생계획 인가(또는 기업개선 계획 이행을 위한 약정 체결)에 따라 회생(또는 워크아웃) 절차 종료 후 계속기업으로서의 존속능력에 대한 불확실성의 사유가 해소될 것으로 판단되는 바, 이에 대해 다음과 같이 확인합니다.

- 다 음 -

1. 당초 계속기업으로서의 존속능력에 대한 불확실성 사유
2. 사유 해소 가능성에 대한 이유(인가된 회생계획 등과 관련하여 구체적으로 기재)
3. 사유 해소에 대한 근거 자료 : 별첨

년 월 일

○○시(도) ○○구(시군) ○○동 ○○번지
○○○회계법인
대표이사(또는 대표집행임원) (인)

신·구조문대비표

현행	개정	비고
제23조(매매거래 정지 및 재개) ① 규정 제27조제1항제1호(유가증권시장 또는 코스닥시장 상장 및 피흡수합병으로 인한 경우 제외) 및 제2호에 따라 매매거래를 정지한 종목의 매매거래정지기간은 규정 제28조제1항·제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사실을 확인한 날부터 규정 제29조제4항 또는 규정 제30조제3항부터 제5항까지에 따라 상장폐지사유를 해소한 날까지로 한다. 다만, 제27조제4항에 따른 개선기간을 부여한 경우 거래소는 위원회의 심의를 거쳐 해당 개선기간동안 매매거래정지를 해제할 수 있다. ② 제1항 본문에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 매매거래정지기간을 각 호에서 정하는 기간으로 한다. 다만, 거래소가 공익과 투자자보호	제23조(매매거래 정지 및 재개) ① ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----제29조제4항 부터 제6항까지----- ----- -----제25조 제5항·제7항 및 제27조제4항·제7항----- ----- -----거쳐 매매 거래정지를----- -----. ② ----- ----- ----- ----- ----- -----	조문 정비

를 위하여 필요하다고 인정하는 경우 매매거래정지를 해제하지 아니할 수 있다. 1. ~ 3. (생략) 4. <u>규정 제28조제2항제2호에 해당하는 경우: 해당 사유 확인일부터 법원의 회생절차 개시결정이 있는 때까지의 기간</u> ③ <u>규정 제27조제1항제3호에 따라 매매거래를 정지한 종목의 매매거래정지기간은 다음 각 호에 따른다.</u> 1. ~ 1의3. (생략) 2. <u>규정 제29조제1항에 따른 위원회 심의대상 여부 결정의 경우(규정 제28조제2항제2호의 경우는 제외한다. 이하 제3호에서 같다) 같은 조 같은 항에 따라 사실을 확인한 날부터 위원회 심의대상 여부를 결정한 날까지의 기간</u> 3. <u>규정 제29조제1항에 따라 위원회 심의대상으로 결정한 경우 같은 조 같은 항에 따라 위원회 심의대상으로 결정한 날부터 같은 조 제4항에 따라 상장폐지사유 해</u>	----- ----- -----. 1. ~ 3. (현행과 같음) <u><삭 제></u> ③ ----- ----- -----. 1. ~ 1의3. (현행과 같음) 2. ----- ----- -----<u>경우 같은</u>----- ----- ----- ----- ----- ----- 3. ----- ----- ----- ----- -----<u>제4</u> -----<u>항부터 제6항까지</u>-----	규정 개정 에 따른 조문 정비 규정 개정 에 따른 조문 정비 조문 정비
--	--	--

당 여부를 결정한 날까지의 기간	----- -----	
4. <u>법원의 회생절차개시 결정 이후 거래소가 투자자보호 및 시장관리를 위하여 필요 하다고 인정하는 경우 해당 매매거래정지 결정일(제2항 단서에 따른 매매거래정지를 포함한다)부터 해당 법인이 해당 매매거래정지 사유가 해소되었다고 인정되는 경우 그 확인일까지</u>	4. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절 차개시신청(간이회생절차개 시신청을 포함한다)이 있는 경우 코넥스시장 공시규정 제6조에 따른 신고 등으로 해당 사실이 확인된 날부터 법원의 회생절차개시결정이 있는 때까지의 기간. 다만, 거래소가 공익 실현과 투자 자 보호를 위하여 필요하 다고 인정하는 경우에는 매매 거래정지를 계속할 수 있다.	회생 관련 거래 정지 기간 단축
5. ~ 8. (생략) ④ (생략) ⑤ 규정 제33조에 따른 매매 거래기간중에는 제1항 및 제2항을 적용하지 아니한 다.	5. ~ 8. (현행과 같음) ④ (현행과 같음) ⑤ ----- -----제1항부터 제3항까지를----- -----.	조문 정비
제24조(상장폐지기준의 적용) ① · ② (생략) ③ 규정 제28조제3항의 "구체 적인 기준"은 다음 각 호의 어느 하나에 따른다.	제24조(상장폐지기준의 적용) ① · ② (현행과 같음) ③ ----- ----- -----.	규정 개정 에 따른 조문 정비

1. 규정 제28조제2항제4호 가 목의 "세척에서 정하는 규모"는 「코넥스시장 공시규정」 제6조제4호다목(임원의 경우 자기자본의 100분의 3 이상 이거나 횡령·배임금액이 10 억원 이상인 경우)에 해당하 는 규모를 말한다.	1. ---제28조제2항제4호--- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.	규정 개정 에 따른 조문 정비
2. 규정 제28조제2항제4호 나 목의 "중대한 위반 등이 확 인된 경우"는 다음 각 목의 경우를 말한다.	2. ---제28조제2항제5호--- ----- ----- -----.	규정 개정 에 따른 조문 정비
가. · 나. (생략) 3. 규정 제28조제2항제4호 다 목의 "주된 영업의 정지"는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하여 잔여 사업부분만 으로 실질적인营业을 영위 하기 어려운 경우로 하고, 주된 영업은 매출액을 기준 으로 판단한다. 다만, 거래 소가 필요하다고 인정하는 경우에는 부가가치(액) 등을 기준으로 주된 营业을 판단 할 수 있다.	가. · 나. (현행과 같음) 3. ---제28조제2항제6호--- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.	규정 개정 에 따른 조문 정비
가. ~ 라. (생략) ④ 사업보고서의 법정제출기 한 전 3개월 이내에 다음	가. ~ 라. (현행과 같음) ④ ----- -----	규정 개정 에

제7호·제7호의2

제7호·제7호의2

1. · 2. (현행과 같음)

[illegible]

제7호·제7호의2

⑥ ~ ⑨ (현행과 같음)

제24조의2(분산요건미달 사유의 적용방법) ① 규정 제28조제1항제7호의2에 따른 분산요건미달 사유는 다음 각 호의 모두에 해당하는 경우에 이를 적용한다.	제24조의2(분산요건미달 사유의 적용방법) ① ----제28조제1항제7호의3----- ----- ----- -----.	인용 조문 정비
1. · 2. (생략)	1. · 2. (현행과 같음)	
② (생략)	② (현행과 같음)	
③ 규정 제28조제1항제7호의2 나목에서 "세칙으로 정하는 보통주식"이란 다음 각 호 의 보통주식을 말한다.	③ ----제28조제1항제7호의3 나목----- ----- -----.	인용 조문 정비
1. · 2. (생략)	1. · 2. (현행과 같음)	
제25조(상장적격성 실질심사)	제25조(상장적격성 실질심사)	개선 계획서 제출 근거 마련
① 거래소는 규정 제29조제2 항에 따른 통보를 한 날부터 20일 이내(규정 제28조제2항 제2호의 경우에는 30일 이내) 에 위원회를 개최하여야 한 다. <단서 신설>	① ----- ----- ----20일 이내----- ----- ----- 코넥스시장 상장법인이 규정 제29조제2항에 따라 통보를 받은 날부터 15일 이내에 개선계획서를 제출하는 경우 에는 개선계획서를 거래소 에 제출한 날부터 20일 이 내로 한다.	
② 위원회는 다음 각 호의 심 사기준에 따라 상장폐지기 준 해당 여부를 심의한다.	<삭 제>	실질 심사 실효성

1. 불성실공시	<삭 제>	제고
가. 해당 불성실공시에 따른 투자자의 신뢰도 저하로 인하여 상장법인으로서 적 격한 투자대상으로 인정될 수 있는 지 여부	<삭 제>	
나. 해당 불성실공시 내용이 기업경영에 미치는 영향	<삭 제>	
다. 기타 해당 불성실공시로 인하여 코넥스시장 및 투 자자보호를 위하여 상장폐 지가 필요한 지 여부	<삭 제>	
2. 회생절차개시신청, 법원의 회생절차개시신청 기각, 회 생절차개시결정 취소, 회생 계획 불인가 또는 회생절차 폐지의 결정 등이 있는 경우 그 사유	<삭 제>	
3. 상장관련 서류의 허위 기재 등	<삭 제>	
가. 허위 기재 등 내용이 상장 심사에 미치는 중요성 및 투자자에 미치는 영향	<삭 제>	
나. 허위 기재 등과 관련한 코 넥스시장 상장법인의 고의 또는 중과실 존재 유무	<삭 제>	
4. 규정 제28조제2항제4호에 따른 종합적 심사	<삭 제>	

가. 횡령 및 배임 등으로 인한 재무상태 악화 여부

나. 횡령 및 배임 등으로 인하여 기업경영의 투명성이 훼손됐는지 여부

다. 기업회계기준 위반, 불성실공시 등 공시위반내용의 중대성 여부

라. 가목부터 다목까지 이외에 코넥스시장 및 투자자 보호 등을 위하여 상장폐지가 필요한 지 여부

③ 해당 코넥스시장 상장법인의 대표자는 제2항에 따른 심의와 관련하여 위원회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

④ (생략)

<신설>

<신설>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

③ 거래소는 위원회의 심의와 관련하여 코넥스시장 상장법인의 대표자에게 위원회에 출석하여 의견을 진술할 기회를 부여하여야 한다.

④ (현행과 같음)

⑤ 규정 제29조제4항에 따른 위원회의 심의를 거쳐 개선기간을 부여하는 경우 특별한 사유가 없는 한 개선기간은 1년을 초과할 수 없다.

⑥ 제5항에 따라 부여된 개선기간이 종료된 경우 코넥스시장 상장법인은 개선기간 종료 후 15일 이내에 다음 각 호의 서류를 거래소에

조문
정비

최초
개선
기간
1년
한도
개선
기간
종료후
위원회
개최

	제출하여야 한다. 다만, 규정 제29조제6항에 따라 개선기간 종료 전에 해당 코넥스 상장법인이 신청하는 경우에는 그 신청일에 제출하여야 한다.	근거 마련
<신 설>	1. 개선계획 이행내역서	
<신 설>	2. 개선계획 이행결과에 대한 변호사, 공인회계사, 감정인 등 해당분야 전문가의 확인서	
<신 설>	3. 그 밖에 개선계획 이행여부 심의와 관련하여 거래소가 필요하다고 인정하는 서류	
<신 설>	⑦ 거래소는 특별한 사유가 없는 한 제6항에 따른 서류 제출일부터 20일 이내에 규정 제29조제5항에 따른 위원회를 개최하여야 한다. 이 경우 개최하는 위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 3개월의 범위에서 개선기간을 추가로 부여할 수 있으며, 해당 개선기간 종료 후 심의 절차에 관하여는 제6항 및 이항 본문을 준용한다.	3개월 추가 부여 근거 마련
<신 설>	1. 최대주주 변경, 유상증자 등 개선계획의 중요 부분에	

	<u>대한 이행이 있을 것으로 명백하게 인정되는 경우</u>	
<u><신 설></u>	2. 개선계획의 이행에 중대한 영향을 미치는 법원의 판결·결정 등이 예정되어 있어 이를 확인할 필요가 있는 경우	
<u><신 설></u>	⑧ 규정 제30조제1항에 따라 거래소는 위원회의 심의일 부터 3일 이내에 서면으로 그 결과를 해당 코넥스시장 상장법인 및 담당 지정자문인(스타트업기업부 소속기업 및 크라우드펀딩기업부 소속 기업은 제외한다. 이하 같다)에 통지하여야 한다.	조문 정비
<u><신 설></u>	⑨ 제1항 및 제7항에도 불구하고 소송에 대한 판결·결정, 감사보고서 제출 등 심의결과에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사실이 제1항 또는 제7항에 따른 개최 기한 이후로 예정된 경우 거래소는 위원회의 개최 기한을 20일 이내의 범위에서 연장할 수 있다.	20일 연장 근거 마련
<u><신 설></u>	⑩ 제1항부터 제9항까지의 규정 이외에 상장적격성 실질	조문 정비

	<u>심사의 절차 등에 관하여 필요한 사항은 거래소가 따 로 정한다.</u>	
제27조(상장폐지에 대한 이의신 청 및 심의) ① 규정 제30조 제1항에서 “세칙에서 정하는 경우”란 규정 제28조제1항제5 호·제6호· <u>제6호의2·제9호</u> ·제11 호에 해당하는 경우를 말한 다.	제27조(상장폐지에 대한 이의신 청 및 심의) ① ----- ----- ----- ----- <u>제6호의2·제</u> <u>7호의2·제9호</u> ----- -----.	2년 연속 감사 의견 미달시 이의 신청 불가
② 코넥스시장 상장법인이 규 정 제30조제2항에 따라 이의 신청을 하는 경우에는 [상장 서식 18]이 정하는 이의신청 서에 다음 각 호의 서류를 첨 부하여 제출하여야 한다.	② ----- ----- ----- ----- -----.	
1. (생 략)	1. (현행과 같음)	
2. 변호사, 공인회계사 및 감 정인 등 해당 분야 전문가 의 의견서(규정 <u>제28조제1항</u> <u>제7호의2</u> ·제10호·제12호·제 13호의 사유에 해당하는 코 넥스시장 상장법인은 제외 한다)	2. ----- ----- ----- <u>제28조제1항</u> <u>제7호의3</u> ----- ----- ----- ---	인용 조문 정비
3. (생 략)	3. (현행과 같음)	
③ 거래소는 제2항에 따른 이 의신청이 있는 경우 특별한 사유가 없는 한 그 신청을 받은	③ ----- ----- -----	조문 정비

날부터 20일 이내에 위원회를 개최하여 다음 각 호의 사항을 심의하여야 한다. 이 경우 거래소는 해당 코넥스시장 상장법인의 대표자에게 의견진술 기회를 부여하여야 한다.

1. ~ 3. (생략)

④ 거래소는 제3항에 따른 위원회의 심의일부터 3일 이내에 해당 주권의 상장폐지 여부 또는 개선기간 부여 여부 등을 결정하여야 하며, 이 경우 개선기간은 특별한 사유가 없는 한 다음 각 호의 기간을 초과할 수 없다.

1. 규정 제28조제1항제7호·제7호의2·제12호·제13호·제14호 및 제2항제2호에 해당하는 경우 : 1년 이내

2. 제1호 이외의 상장폐지사유 : 6월 이내

<신설>

-----위원회의 심의와 관련하여 코넥스시장 상장법인의 대표자에게 위원회에 출석하여 의견을 진술할 기회-----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

④ -----

-----.

1. -----제7호의3-----제14호에 해당-----

2. 규정 제28조제1항제1호·제8호·제10호에 해당하는 경우 : -----

3. 규정 제28조제2항에 해당하는 경우 : 6월 이내(다만, 해당 개선기간과 규정 제29조

규정
개정
관련
개선
기간
정비

⑤ (생략)

⑥ 제4항에 따라 개선기간을 부여받은 코넥스시장 상장법인은 개선기간 종료 후 15일 이내(개선기간 종료 전에 규정 제30조제5항제3호에 따른 신청을 하는 경우에는 신청일)에 다음 각 호의 서류를 제출하여야 한다. 다만, 규정 제28조제1항제12호·제13호의 사유에 해당하는 코넥스시장 상장법인은 그러하지 아니하다.

1. (생략)

2. 개선계획 이행결과에 대한 변호사, 공인회계사 감정인 등 해당 분야 전문가의 확인서(규정 제28조제1항제7호의2·제10호의 사유에 해당하는 코넥스시장 상장법인은 제외한다). 이 경우 감사의견 상장폐지사유에 해당하여 제2항제1호에 따라 다음 사업연도 감사보고서의 감사의견 적정을 위한 개선제

제4항에 따른 개선기간을 합산한 기간은 총 1년을 초과할 수 없다.)

⑤ (현행과 같음)

⑥ -----

-----.

1. (현행과 같음)

2. -----

-----제28조제1항제7호
의3-----

인용
조문
정비

회서를 제출한 경우에는 그
 사업연도의 감사보고서로
 하고, 자본잠식 상장폐지사
 유에 해당하는 경우에는 제
 24조의3제3항의 재무제표
 및 이에 대한 감사인의 감
 사보고서로 한다.

3. (생략)

⑦ 거래소는 특별한 사유가 없는 한 제6항에 따른 서류 제출일(규정 제28조제1항제12호·제13호의 사유에 해당하는 코넥스시장 상장법인의 경우에는 개선기간 종료일을 말한다)부터 20일 이내에 위원회를 개최하여 개선계획 이행 여부 및 상장폐지 여부를 심의하여야 하며, 심의일부터 3일 이내에 해당 주권의 상장폐지 여부를 결정하여야 한다. <후단 신설>

This image shows a blank sheet of white paper with ten horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

3. (현행과 같음)

(7) -----

-----, 다음 각 호
의 어느 하나에 해당하는
경우 3개월의 범위에서 개
선기간을 추가로 부여할 수
있으며, 해당 개선기간 종
료 후 심의 절차에 관하여
는 제6항 및 이 항 본문을
준용한다.

조문
정비
및
3개월
추가
부여
근거
마련

<신 설>

<신 설>

⑧ 거래소는 제4항 또는 제7항에 따른 결정을 한 경우 그 내용을 해당 코넥스시장 상장법인 및 담당 지정자문인(스타트업기업부 소속기업 및 클라우드펀딩기업부 소속기업은 제외한다. 이하 제28조제1항제2호 및 같은 조 제2항제2호에서 같다)에게 지체없이 서면으로 통지하여야 한다.

⑨ ~ ⑩ (생 략)

<신 설>

1. 최대주주 변경, 유상증자 등 개선계획의 중요 부분에 대한 이행이 있을 것으로 명백하게 인정되는 경우

2. 개선계획의 이행에 중대한 영향을 미치는 법원의 판결·결정 등이 예정되어 있어 이를 확인할 필요가 있는 경우

⑧ -----

-----코넥스시장
상장법인 및 담당 지정자문인-----

-----.

⑨ ~ ⑩ (현행과 같음)

⑪ 제3항 및 제7항에도 불구하고 소송에 대한 판결·결정, 감사보고서 제출 등 심의결과에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사실이 제3항 또는 제7항에 따른 위원회 개최 기한 이후로 예정된

조문
정비

20일
연장
근거
마련

<u><신 설></u>	<u>경우 거래소는 위원회의 개최 기한을 20일 이내의 범위에서 연장할 수 있다.</u>	
<u><신 설></u>	<u>제27조의2(상장폐지의 유예) ① 규정 제30조의2제1항제3호에 따른 감사인의 의견서(이하 이 조에서 "감사인의 의견서"라 한다)는 해당 감사인이 [상장서식 17의2]에 따라 작성한다.</u>	감사인의 의견서 서식 신설
<u><신 설></u>	<u>② 거래소는 특별한 사유가 없는 한 제1항에 따른 감사인의 의견서를 받은 날로부터 20일 이내에 규정 제30조의2제1항 본문에 따른 위원회를 개최한다.</u>	의견서 제출시 위원회 개최 기한 설정
<u><신 설></u>	<u>③ 상장법인이 감사인의 의견을 규정 제30조의2제1항제3호에서 정한 기한 내에 제출하지 않았거나 제2항에 따른 위원회의 심의 결과 상장폐지를 유예할 필요성이 없다고 판단되는 경우 거래소는 정리매매 등 상장폐지 절차를 진행한다.</u>	의견서 미제출 등의 경우 상장 폐지 절차 진행
제29조(기간의 계산) ① (생략) 1. ~ 3. (생략) ② 제1항제2호에도 불구하고	제29조(기간의 계산) ① (현행과 같음) 1. ~ 3. (현행과 같음) ② -----	규정

제20조제2항제2호, 제21조 제2항, 제24조의2제1항제2 호, 제27조제10항, 규정 제 28조제1항제1호· <u>제7호</u> 는 역 에 따라 계산한다.	----- ----- ----- ----- <u>제7호·제7호</u> <u>의2</u> -----.	개정에 따른 조문 정비
--	---	-----------------------